

1502529-88.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... tê-lo abordado em local de tráfico, tão logo o acusado procurou se desfazer de uma sacola. Com ele havia dinheiro e na sacola por ele dispensada foram encontradas as porções de cocaína, crack e maconha. Indagado a respeito, ele confessou-lhes o tráfico, conforme esclarecido pela testemunha José Ronaldo. E não há porque negar crédito às palavras dos guardas hoje ouvidos, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502529-88.2021.8.26.0548 controle: 2021/000822

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2213521/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 19486669 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 2405/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2213521 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2405/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

2213521/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY LUIZ CONCEICAO DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

WESLEY LUIZ CONCEICAO DA SILVA, 52.738.839/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/02). Aos 09/08/2021 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 38). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação (fls. 88/89), apresentando defesa preliminar (fls. 90/94). A denúncia foi recebida aos 04/11/2021 (fls. 100/101), sendo o acusado citado aos 11/11/2021 (fls. 150). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo e fixação de regime menos gravoso. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol (THC) (fls. 66/98). A autoria também é certa e segura. Com efeito, após confessar amplamente o tráfico tanto para os guardas municipais que o abordaram, como para a Autoridade Policial que presidiu o flagrante, em Juízo o acusado se retratou. Negou a posse da droga, dizendo-se usuário. Alegou que estava usando droga no local quando os guardas o abordaram e acharam a sacola contendo as substâncias, que pertencia ao traficante que lhe vendeu o entorpecente. Quanto ao dinheiro apreendido, alegou ter recebido da sua mãe. Os guardas municipais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, tão logo o acusado procurou se desfazer de uma sacola. Com ele havia dinheiro e na sacola por ele dispensada foram encontradas as porções de cocaína, crack e maconha. Indagado a respeito, ele confessou-lhes o tráfico, conforme esclarecido pela testemunha José Ronaldo. E não há porque negar crédito às palavras dos guardas hoje ouvidos, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tais agentes públicos são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. A propósito: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)." (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado estava em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Realmente: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)"

(TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, ainda mais se considerarmos que o réu não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Também não há porque desprezar a sua confissão extrajudicial, que foi corroborada pela prova oral produzida. Nesse sentido: “O acusado em um processo penal normalmente é ouvido por duas vezes, uma no inquisitorial, outra perante o juiz do processo. Considerando que a verdade não varia nunca, é sintomaticamente mentiroso aquele que modifica a versão conforme o local onde é ouvido. O réu não tem compromisso com a verdade. Pode calar-se e até mesmo mentir. Contudo, o juiz não está impedido de extrair de seu comportamento ilações contra ele” (TACRIM/SP – Ap. nº1295479/2 – j. em 25.03.02 – RT 802/600) A eventual condição de usuário de acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. Realmente, além de ter sido surpreendido com razoável quantidade e diversidade de entorpecentes, inclusive crack - substância altamente nociva, causadora de dependência rápida e intensa, com danos irreversíveis ao usuário - bem como dinheiro, o acusado não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada Nesse sentido: “PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante “de primeira viagem”, ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 – 15ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.03.21 – Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: “APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 – 11ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 20.01.16 – Rel. Des. Ivana David). Consequentemente, inviável se torna a substituição, porquanto imposta pena superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: O acusado esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, mormente por se tratar de réu primário, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 822/21 e CONDENO O RÉU WESLEY LUIZ CONCEICAO DA SILVA, RG nº 52.738.839/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo

33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 20 de janeiro de 2022. Eu SCC, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA